

1500292-50.2018.8.26.0075

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga

Foro de Bertioga

2ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertioga-SP - cep 11250-039

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500292-50.2018.8.26.0075 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500292-50.2018.8.26.0075

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2006565/2018 - DEL.POL.BERTIOGA, 673893 - DEL.POL.BERTIOGA, 1847/17/305 - DEL.POL.BERTIOGA, 3315/17/204 - DEL.POL.BERTIOGA, 2006565 - DEL.POL.BERTIOGA, 1847/17/305 - DEL.POL.BERTIOGA, 3315/17/204 - DEL.POL.BERTIOGA, 2006565 - DEL.POL.BERTIOGA, 1847/17/305 - DEL.POL.BERTIOGA, 3315/17/204 - DEL.POL.BERTIOGA, 2006565 - DEL.POL.BERTIOGA, 1847/17/305 - DEL.POL.BERTIOGA, 3315/17/204 - DEL.POL.BERTIOGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAYTON PIRES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Vistos.

CLAYTON PIRES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II (fatos anteriores à Lei nº 13.654/2018), por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 13 de outubro de 2017, por volta das 17h50, no restaurante situado na Rua Mario Schemberg, 71, Boracéia, Bertioga, nesta cidade de

Bertioga, o denunciado, qualificado a fls. 15/16, agindo em concurso e com identidade de propósitos com dois indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo (não apreendidas), subtraiu, para proveito comum, uma Carteira Nacional de Habilitação, cartões bancários, um aparelho celular Motorola G3, um aparelho celular Iphone 5S, pertencente à Vítima Protegida 01; um cartão do banco Santander, pertencente a Vítima Protegida 02; mais a quantia de R\$ 300,00 em espécie, pertencente ao Restaurante Parada Obrigatória, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 04/05.

Presentes os pressupostos e as condições para o exercício da ação e afastadas as hipóteses de absolvição sumária (art. 397, CPP), a denúncia foi recebida. (fls. 53).

Devidamente citado (fls. 60), o acusado apresentou resposta escrita à acusação (fl. 64/65).

Em instrução (fls. 257/261), foi tomado o depoimento das vítimas protegidas, testemunhas de acusação e, ao final, realizado o interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, o Ministério Público e a Defesa requereram prazo para apresentação de memoriais.

O Ministério Público (fls. 250/256), entendendo estarem provadas a materialidade e a autoria, requereu a condenação nos termos da denúncia, tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e a fixação do regime de cumprimento.

A Defesa (fls. 265/278), por sua vez, alegando a insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva, em especial o fato de haver dúvidas quanto ao reconhecimento do acusado, pugnou pela improcedência do pedido condenatório. Na hipótese de condenação, pleiteou pela fixação da pena em seu mínimo legal, considerando a inexistência de maus antecedentes em face do acusado.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/08), termo de declarações (fls. 12/23), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também exsurge cristalina.

Ouvida em Juízo, a vítima protegida A, disse que estava com sua família. Que indivíduos entraram no restaurante e levaram os pertences dos presentes, carteiras, celulares, etc. Que lembra que dois indivíduos passaram em sua mesa e outro indivíduo ficou aguardando na porta do restaurante. Que estavam com os rostos cobertos com capuz preto. Que os indivíduos estavam armados. Que pegaram o celular de seu marido, bem como de seu sogro e de sua sogra. Que não recuperaram os celulares. Que estava com seu filho, que na época tinha 03 anos de idade. Que não se lembra das características físicas dos indivíduos.

Já a vítima protegida B, afirmou em Juízo que estava trabalhando no local dos fatos e chegaram 03 indivíduos no restaurante. Que levaram os pertences de todos que estavam dentro do restaurante. Que os indivíduos estavam todos de capacete e chegaram em duas motos. Que a moto do réu, ao fugir, não ligou, momento em que o réu se evadiu do local a pé. Que o réu é conhecido na cidade, pois é cabelereiro. Que já conhecia o réu de antes dos fatos. Que a moto que o réu usou para fugir do local era furtada, e o dono da moto, um tempo depois do roubo, informou que o réu que teria furtado sua moto. Que os indivíduos ameaçaram os clientes que estavam no restaurante. Que o dinheiro que estava no caixa também foi roubado. Que não tem dúvida que foi o réu que participou do roubo. Que identificou o réu pela voz e tatuagem. Que o réu é negro.

A testemunha Fernanda Salgado, investigadora de polícia, ouvida em Juízo, disse que uma das vítimas estava em um restaurante na Boraceia quando anunciaram um assalto. Que avia dois indivíduos no restaurante recolhendo pertencentes. Que quando eles saíram do local foi ouvido um disparo de arma de fogo. Que eles tentaram se evadir em uma moto, que não pegou. Que eles então abandonaram a moto e fugiram do local. Que os populares começaram a depredar a moto, momento em que o proprietário apareceu no local dizendo que tinha emprestado a moto ao réu. Que com base no perfil do Facebook do réu conseguiram levantar a qualificação dele, e o proprietário da moto o reconheceu, dizendo que costumava emprestar sua moto para

ele. Que alguns dias depois, a polícia militar conseguiu abordar o réu e o conduziram à Delegacia. Que uma das vítimas, que trabalhava no restaurante, o reconheceu como um dos indivíduos que a rendeu. Que no dia negou os fatos o réu negou estar envolvido, dizendo que no dia estava com sua namorada e com "Gilson". Que os policiais, contudo, não localizaram essa pessoa. Que foram até a casa indicada pelo réu, mas a família sequer conhecia quem era "Gilson". Que foram ainda em outra casa, onde também o tal "Gilson" era desconhecido.

A testemunha Fábio Ferreira Machado, investigador de polícia, ouvida em Juízo, disse que as vítimas informaram que dois indivíduos assaltaram o restaurante onde estavam. Que, na fuga, abandonaram uma motocicleta. Que então surgiu uma testemunha dizendo que a moto era de sua propriedade, e que tinha emprestado para um vizinho de nome Clayton. Que na Delegacia, conseguiram a qualificação do réu e que a testemunha o reconheceu como sendo a pessoa para quem ele emprestou a moto. Que a outra vítima o reconheceu como a pessoa que subtraiu dinheiro do caixa. Que o réu negou os fatos, dizendo que no dia estava com sua namorada e com um amigo. Que foram com ele, então, até a casa desse amigo, mas nos locais não existia esse tal amigo. Que a vítima fez o reconhecimento pessoal do réu e que não conhecia o réu de outras abordagens.

Ouvida em Juízo, a testemunha Roberta Mesquita disse que na época dos fatos já era casada com o réu. Que no dia dos fatos estava trabalhando na Riviera e, em seguida, foi para o aniversário da avó do réu, no Guarujá. Que não se recorda a hora que foi. Que retornaram apenas no dia seguinte. Que ficou sabendo por terceiros do assalto. Que na época dos fatos, o réu já era cabelereiro. Que moram na mesma rua do restaurante que foi assaltado. Que dormiram na casa da avó do réu no dia dos fatos. Que o réu foi muito agredido por policiais.

Interrogado, o réu disse que é falsa a acusação. Que estava no Guarujá na data dos fatos. Que apanhou muito dos policiais. Que no dia dos fatos estava trabalhando e em seguida foi para o Guarujá com sua esposa, para a casa de sua avó. Que Gilson é seu amigo. Que Renato, dono da moto utilizada no dia dos fatos, quis lhe prejudicar. Que foi de ônibus para o Guarujá. Que não tem inimizade com Renato. Que não conhece os indivíduos que participaram do roubo.

Acerca da importância do depoimento dos policiais para a instrução do processo penal, calha pontuar que referidos agentes públicos não estão impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezados. Ademais, no caso presente, os policiais sequer conheciam o réu, não havendo prova de que tivessem interesse em prejudicá-lo.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, a saber: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos

autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017);

E, ainda: "...Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Diante de tais considerações, verifica-se que a palavra do réu e da testemunha por ele trazida restaram isoladas dos demais elementos de prova, não havendo nos autos quaisquer provas capazes de sustentar a versão de que o réu estaria em outro local no dia dos fatos, não sendo sequer verossímil tal tese diante da constatação feita pela polícia de que os familiares do réu sequer conheciam o amigo por ele indicado a sustentar seu álibi.

Aliás, as assertivas de defesa nesse sentido se mostraram totalmente dissonantes do conjunto probatório, em especial pelos reconhecimentos realizados em sede policial e judicial que apontaram também o envolvimento do réu, reconhecimento que não se limitou ao fotográfico, mas corroborado com certeza e firmeza em Juízo por uma das vítimas protegidas.

Ademais, verifica-se que os depoimentos dos policiais encontram-se em consonância com os depoimentos prestados pelas vítimas que, em casos de crime como o dos presentes autos (roubo), ganham maior relevância, inclusive quanto à ausência de apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no evento, conforme aponta a jurisprudência sedimentada do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"A palavra da vítima e/ou subsídio testemunhal bastam para a comprovação da causa de aumento de pena, sendo dispensável, conseqüentemente, tanto a apreensão da arma, quanto a atestação pericial da sua eficácia vulnerante" (TJESP, Apelação Criminal nº. 0013467-74.2009.8.26.0602, Relator Desembargador SOUZA NERY, julgado 11-8-2011, grifei)".

Esse também é, inclusive, o posicionamento do Colendo Supremo Tribunal Federal ao se assentar que:

"O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma no caso uma granada -, quando provado o seu uso no roubo por outros meios de convicção. Inteligência dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal brasileiro.

Precedente do Plenário (HC 96.099/RS)" (HC 108.034 / MG, Relatora ROSA WEBER, julgado 07-8-2012)". "HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL LESIVO. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES DE CONVICÇÃO. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, prescinde da apreensão da arma e da confirmação de seu potencial lesivo, bastando, para sua incidência, que constem dos autos elementos de convicção suficientes à comprovação de tal circunstância".

Portanto, tendo sido demonstrada a participação do réu no evento criminoso descrito na exordial acusatória, não há como se afastar o reconhecimento da autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, não importando o fato de qual agente tenha efetivamente empunhado a arma já que a presença desta no cenário delitivo, caso dos autos, restou comprovada pelos depoimentos das vítimas, conforme acima destacado.

Quanto à majorante do concurso de agentes, tem-se como desnecessária até mesmo a prova do ajuste prévio ou da identificação (e muito menos da prisão) de todos os agentes, isso porque todos que contribuem para a integração do crime são coautores, consoante teoria unitária adotada pelo Código Penal (cf. Esther de Figueiredo Ferraz, A Codelinquência do Direito Penal Brasileiro, 1ª ed., Bushatsky, 1976,

págs. 171-5; Nélson Hungria, Comentários ao Código Penal, 3ª ed., Forense, 1967, vol. VII, ns. 22 e 19, págs. 58 e 47; Júlio Fabbrini Mirabete, Manual de Direito Penal, 20ª ed., Atlas, 2003, vol. II, nº 11.1.8, pág. 243; RTJ 123/268, 135/1101, 153/881 e 160/525; RSTJ 10/32 e 36/274; RT 422/301, 545/402, 552/357, 554/367, 570/315, 573/489, 593/351, 598/397, 624/295, 651/323, 664/265, 694/345, 704/348, 728/614, 733/678, 736/629, 744/614, 747/754 e 749/657; JTACrimSP 73/3680).

Sob tal contexto, inviável o acolhimento do pedido de absolvição ou de não reconhecimento da causa de aumento de pena em comento, sob o argumento da insuficiência probatória, em especial pelo fato de ter sido comprovado também pelos depoimentos das vítimas que o réu cometeu o roubo em conjunto com outros dois agentes.

Assim sendo, a condenação do réu pelo crime que ora se examina mostra-se imperativa.

Passa-se, doravante, à dosimetria das reprimendas.

Inicialmente, passa-se ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade, considerada, nesta fase, como sendo um grau elevado de censurabilidade da conduta criminosa, no presente caso, é normal à espécie delitiva, não havendo nada a se valorar negativamente em face do réu. Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu não os possui (fl. 279), razão pela qual não há que se valorar nada em seu prejuízo. Não há elementos nos autos que autorizem a valoração negativa da conduta social do réu, tampouco quanto à personalidade do agente. Os motivos, as circunstâncias, e as consequências do crime são normais ao tipo penal, não havendo, portanto, que valorá-las negativamente em face do réu. Por fim, no que concerne ao comportamento das vítimas, entende-se que estas não contribuíram de forma alguma para a ação delituosa do réu, motivo pelo qual também nada a se valorar em desfavor do acusado.

Diante de tais considerações, fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes de pena, motivo pelo qual as penas intermediárias ficam estabelecidas em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no mínimo legal.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, aumenta-se a pena do réu em seu máximo grau (metade), não apenas por considerar a quantidade de causas de aumento de pena presentes (uso de arma de fogo e concurso de agentes), mas em razão das circunstâncias do caso concreto, sobretudo pelo fato de terem sido feitos disparos de arma de fogo na presença de várias pessoas que estavam no restaurante, dentre elas crianças, situação que causa maior sensação de temor pelo risco iminente de morte ou lesão grave e irreversível, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta, tudo em observância à Súmula n.º 443, do STJ.

Verifica-se, ainda, que foram praticados comprovadamente nos autos, sob o crivo do contraditório judicial, portanto, 03 crimes de roubo contra vítimas diferentes, estando bem individualizados os bens de cada uma. Todos os crimes foram cometidos no mesmo contexto fático, mediante uma só conduta em face de várias pessoas.

Entende-se, portanto, configurada hipótese de concurso formal próprio, nos termos do artigo 70, primeira parte, caput, do Código Penal.

Considerando-se, pois, o número de vítimas e a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, as penas do réu deverão ser elevadas em 1/5 (um quinto), tendo em vista ser tal decisão medida de melhor justiça e adequação à reprovabilidade da conduta por ele praticada.

Não existem causas de diminuição de pena.

Logo, as penas definitivas ficam estabelecidas em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, calculados no mínimo legal.

Fixa-se o regime prisional inicial semiaberto, em consonância com o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, "b", e § 3º, do Código Penal.

Não preenchidos os requisitos legais do art. 44 e art. 77 (quantum de pena), ambos do Código Penal, deixa-se de substituir ou suspender as penas impostas.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu CLAYTON PIRES como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II c/c artigo 70,

primeira parte, "caput", todos do Código Penal às penas de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em montante atualizado, em observância ao art. 49, do Código Penal.

Ausentes os requisitos legais estampados pelo art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal, CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade.

RECOMENDE-SE. Oportunamente, expeça-se Guia de Execução.

Por fim, determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 32, § 1º, e artigo 58, § 1º, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como decreto o perdimento da quantia em dinheiro (se for o caso) apreendida em poder do réu, fruto da atividade ilícita.

Após o trânsito em julgado:

Intime(m)-se o(s) condenados para o pagamento das penas de multa (se for o caso), no prazo de 10 (dez) dias.

Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para fins de registro no IIRGD.

Oficie-se ao TRE/SP, comunicando a condenação proferida nesta sentença, para fins do art. 15, III, da Constituição Federal de 1988.

Expeça-se, se for o caso, respectiva certidão de honorários em favor do patrono nomeado nos presentes autos.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Bertioga, 13 de maio de 2022.

ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Juiz Substituto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA